

YUSHAIMI B. IDRIS

lawan

SARIPAH ROBIAH BT. ISMAIL



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), Y.A. Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 27 Ogos 2019 / 26hb. Zulhijjah 1440H]

Kes No. 10000-017-0034-2018

[Rayuan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Ahmad Badri b. Idris daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates.

Peguam Syarie Responden : Norrasyada bt. Othman daripada Tetuan Syada Osman & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang difailkan oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10100-017-0227-2014 bertarikh 20/3/2018. Keputusan tersebut adalah;

- i. Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah yang beralamat di No. 38, Jalan Gunung Nuang, Bukit Bandaraya adalah merupakan harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dan memerintahkan rumah tersebut dibahagikan sebanyak 50:50 di antara Plaintiff dan

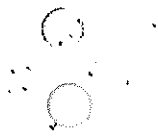
Defendan mengikut nilai semasa bercerai pada 26/9/2013 setelah ditolak segala hutang.

ii. Mahkamah mengisytiharkan sebidang tanah di Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan adalah merupakan harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dan memerintahkan tanah tersebut dibahagikan sebanyak 25% kepada Plaintiff dan 75% kepada Defendan mengikut nilai tanah semasa pihak-pihak bercerai pada 26/9/2013.

[2] Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 19/9/2018 menyatakan bahawa Responden berhasrat untuk merayu dan berhujah terhadap 2 perintah berikut;

- i. Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah dua tingkat (semi-D) di Bukit Bandaraya, Shah Alam adalah bukan harta sepencarian.
- ii. Mahkamah mengisytiharkan sebuah perniagaan makanan yang dikenali sebagai "Gerai Ayam Madu Saripah" beralamat di No. 7, Tingkat Bawah Pusat Daerah, Jalan Cenderawasih 6/7, Seksyen 6 40000 Shah Alam adalah merupakan harta sepencarian dengan Defendan berhak 25% dari hasil keuntungan bersih jualan bermula dari tarikh perceraian sehingga perniagaan tidak beroperasi.

[3] Berdasarkan Notis Rayuan Perayu, Alasan Rayuan Perayu dan Notis Rayuan Balas Responden serta penghujahan kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya satu sahaja isu yang perlu diulas dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf ataupun tidak ketika memberikan keempat-empat perintah yang menjadi subjek rayuan dan rayuan balas di dalam kes ini. Sebelum itu, kami akan merujuk harta-harta tersebut seperti berikut;



- i. Sebuah rumah yang beralamat di No. 38, Jalan Gunung Nuang, Bukit Bandaraya, Shah Alam sebagai '**harta pertama**'.
- ii. sebidang tanah di Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan sebagai '**harta kedua**'.
- iii. sebuah rumah dua tingkat (semi-D) di Bukit Bandaraya, Shah Alam sebagai '**harta ketiga**'.
- iv. sebuah perniagaan makanan yang dikenali sebagai "Gerai Ayam Madu Saripah' beralamat di No. 7, Tingkat Bawah Pusat Daerah, Jalan Cenderawasih 6/7, Seksyen 6 40000 Shah Alam sebagai '**harta keempat**'.

Harta Pertama.

- [4] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar pembahagian harta pertama adalah 50:50 antara Perayu dan Responden sedangkan tiada sebarang sumbangan langsung telah dapat dibuktikan oleh Responden berdasarkan dapatan YA Hakim Bicara. Perayu berhujah berdasarkan kes-kes duluan seperti *Wan Junaidah lwn. Latif [1988] 8JH 122*, *Mansjur lwn. Kamariah [1988] 6JH 289* dan *Rokiah lwn. Idris [1989] 7JH 111* dimana bekas isteri yang dapat membuktikan sumbangan langsung diberi separuh (50%) bahagian manakala bekas isteri yang hanya membuktikan sumbangan tidak langsung diberi 1/3 bahagian.
- [5] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan di halaman 298 Rekod Rayuan bahawa sumbangan langsung Responden di dalam memperolehi harta pertama telah tidak dapat dibuktikan. Oleh yang demikian, pembahagian harta ini dengan kadar 50:50 antara Perayu dan Responden adalah satu kesilapan berdasarkan prinsip pembahagian



harta sepencarian melalui kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini. Sebaliknya, Perayu berhujah pembuktian sumbangan langsung Perayu telahpun dibuktikan melalui ekshibit-ekshibit D3-D24 sebagaimana di hal. 476-514 Rekod Rayuan.

- [6] Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membuat pembahagian sedemikian kerana Responden semasa perkahwinan adalah seorang isteri yang bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri daripada perniagaan kedai makan dan juga sebagai salah seorang Pengarah dan Pemegang Sham dalam syarikat yang ditubuhkan oleh Perayu. Keterangan Responden berkenaan sumbangan langsung ini telahpun disokong oleh keterangan saksi Responden yang menyatakan beberapa kali melihat Responden menyerahkan wang tunai kepada Perayu dan saksi percaya wang itu digunakan untuk pembayaran ansuran bulanan rumah tersebut.

- [7] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di hal. 285-310 Rekod Rayuan. YA Hakim Bicara telah membuat dapatan di perenggan 38 penghakimannya bahawa pembuktian melalui dokumen berkaitan sumbanagn langsung Responden tidak dibuktikan. Tetapi di perenggan 39 pula YA Hakim Bicara menyatakan “ *Mahkamah melihat kedua-dua pihak mempunyai sumbangan langsung bagi pemerolehan harta di ata. Oleh itu Mahkamah memutuskan pembahagian secara sama rata 50% bagi Plaintif dan 50% bagi Defendan*”.

- [8] Kamimendapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dua dapatan yang kontra berkaitan sumbangan langsung pihak-pihak dalam memperolehi harta pertama ini. Kami telah meneliti pliding berkaitan dan mendapati bahawa Perayu di dalam Penyata Pembelaannya telah menafikan berkaitan sumbangan langsung Responden dalam

memperolehi harta pertama termasuklah berkaitan pembayaran deposit, ansuran bulanan dan semua perkara bayaran berkaitan harta tersebut.

- [9] Berdasarkan Hukum Syarak dan seksyen-sekyen 72-75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003[EKMSS 2003], adalah menjadi tanggungjawab Responden untuk membuktikan sumbangan langsungnya sebagaimana yang didakwa. Kami mendapati Responden telah tidak dapat membuktikan melalui sebarang dokumen berkaitan dakwaan-dakwaannya berkaitan apa-apa pembayaran yang dibuat olehnya terhadap harta ini. Keterangan lisan Responden Responden dalam perkara ini hanya disokong oleh seorang keterangan saksi perempuan sahaja iaitu adik Responden yang bernama Zuraidah bt. Ismail.
- [10] Kami juga telah meneliti dokumen-dokumen di hal. 425-439 Rekod Rayuan berkaitan salinan buku simpanan Amanah Simpanan Bumiputra dan Amanah Simpanan Wawasan milik Responden. Walaupun ada dicatatkan urusan pengeluaran wang yang didakwa dikeluarkan untuk pembayaran rumah tersebut, namun ianya bukanlah satu bukti yang konkrit dan boleh diterima *per-se* kerana ianya memerlukan keterangan sokongan lain dalam keadaan Perayu menafikan berkaitan perkara ini.
- [11] Pada hemat kami, keterangan seorang saksi Responden (SP-1) adalah tidak mencukupi untuk Mahkamah mensabitkan dakwaan ini berdasarkan Hukum Syarak dan seksyen 86 EKMSS 2003. Kami juga mendapati tiada sebarang prosiding sumpah telah diambil oleh Responden dalam perbicaraan bagi membuktikan fakta ini. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan Perayu bahawa fakta berkaitan sumbangan langsung Responden dalam memperolehi harta pertama ini telah tidak dapat dibuktikan sewajarnya.

- 
- [12] Berkaitan pembuktian sumbangan langsung Perayu pula, kami berpendapat pembuktian tersebut telah dibuat dengan sewajarnya melalui dokumen-dokumen D3-D13. Manakala dokumen-dokumen D14-D24 berkaitan resit cukai pintu, bil elektrik dan bil air, pada hemat kami ianya bukanlah dokumen yang relevan untuk membuktikan sumbangan langsung terhadap pemerolehan sesuatu harta sepencarian.
- [13] Dengan ulasan ini, kami berpuashati Perayu telah menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan pembahagian harta pertama ini dengan kadar 50:50 dan kami akan mengubahnya mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kes terdahulu sebagaimana yang dikemukakan dan diujahkan oleh Perayu.

Harta Kedua.

- [14] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan harta kedua sebagai harta sepencarian kerana gagal menentukan tarikh pembelian harta tersebut serta kedudukan, alamat dan nombor hak milik harta tersebut.
- [15] Responden pula berhujah walaupun tiada sebarang dokumen dikemukakan berkaitan harta tersebut, namun pengakuan dan ikrar yang diberikan oleh Perayu adalah wajar diterima pakai oleh Mahkamah kerana ianya jelas menunjukkan qarinah tanah tersebut adalah wujud.
- [16] Kami telah meneliti pliding Penyata Tuntutan di hal. 4 Rekod Rayuan, Penyata Pembelaan di hal.23 Rekod Rayuan dan mendapati bahawa butiran berkaitan harta kedua ini telah tidak diperincikan dengan jelas sebagaimana kehendak seksyen 63 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003]. Seksyen 63(1)(b) mengkehendaki butir-butir mencukupi berkaitan tuntutan hendaklah

dinyatakan dalam Penyata Tuntutan. Dalam hal tuntutan harta sepencarian, butir-butir berkaitan no. Hak milik dan alamat harta adalah satu perkara yang material.

- [17] Kami merujuk kepada nas daripada Kitab *Ianah al-Tholibin*, Juzuk 4, hal. 253 di mana status, lokasi dan butiran harta yang dituntut hendaklah dinyatakan dengan jelas. Kegagalan Responden meperincikan butiran harta ini, pada hemat kami, telah menyebabkan tuntutan atau dakwaan berkaitan harta ini menjadi dakwaan yang rosak (*fasidah*) dan ianya tidak sepatutnya didengar oleh YA Hakim Bicara. Berikut adalah nas tersebut;

(قوله وفي الدعوى بمقار) مخطوف على الدعوى بمقار
أي وشرط في الدعوى بمقار وقوله ذكر جهة نائب فاعل شرط مقدر أقبل قوله وفي الدعوى بمقار
والجهة كالخيار أو التام وقوله ومحلة أي وذكر محلة وهي بقعة بين وتشد يد اللام الفتحة المعبر عنها
بالجارة وقوله وحدود أي وذكر حدود أو بقعة وهي الشرق والغرب والشمال واليمين وفي عليه ذكر
البلد والسكة أي الزقاق وأنه في بقعة داخل السكة أو يسره وعبارة الروض وشرحه وبين في دعوى المقار
الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود والأربعة

- [18] Perintah YA Hakim Bicara berkaitan harta ini sebagaimana di perenggan 1(ii) penghakiman ini juga adalah tidak selari dengan Arahan Amalan No. 6 Tahun 2007 - Butiran Perintah Harta Sepencarian Berbentuk Hartanah [AA6/2007] yang mensyaratkan apa-apa perintah harta sepencarian berbentuk hartanah hendaklah mengandungi butiran-butiran berikut;-

1. Nombor hakmilik / strata / parcel
2. Bebanan dan sekatan kepentingan
3. Nombor lot / PT
4. Mukim
5. Daerah
6. Bahagian tuan tanah
7. Tuan tanah berdaftar
8. Perisytiharan sebagai harta sepencarian
9. Bahagian yang diisytiharkan sebagai harta sepencarian.

- [19] Berdasarkan ulasan tersebut, kami mendapati YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mendengar, membicara dan membuat perintah berkaitan harta kedua ini.

Harta Ketiga

- [20] Responden dalam rayuan balas berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila mensabitkan harta ini sebagai bukan harta sepencarian. Responden menyatakan walaupun harta ini dibeli selepas daripada tarikh perceraian pada tahun 2013 namun proses pembelian tersebut telah bermula mulai tahun 2012 di mana Responden pernah dibawa oleh Perayu pada tahun tersebut untuk melihat harta ini yang masih dalam pembinaan.
- [21] Perayu berhujah bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian kerana ianya jelas dibeli selepas 3 bulan pihak-pihak bercerai berdasarkan dokumen *Power of Attorney* antara Perayu dan Bank Muamalat Malaysia Berhad bertarikh 21/2/2014 (hal.515-524 Rekod Rayuan).
- [22] Kami mendapati tiada sebarang hujah lain yang dikemukakan oleh Responden dalam rayuan balas ini. Kami telah meneliti Rekod Rayuan berkaitan dan bersetuju dengan Perayu dan dapatan YA Hakim Bicara bahawa harta tersebut telah dibeli 3 bulan selepas bercerai. Kami mengesahkan keputusan YA Hakim Bicara adalah betul dan alasan rayuan Perayu berkaitan harta ini adalah ditolak.

Harta Keempat.

- [23] Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan bahawa harta keempat ini adalah harta sepencarian kerana tiada sebarang sumbangan langsung atau tak langsung yang telah

dibuktikan oleh Perayu di dalam memperolehi harta ini. YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa Perayu telah memberikan sumbangan tidak langsung dari segi idea menubuhkan perniagaan tersebut sedangkan tiada satupun dalam keterangan Perayu menjelaskan apakah sumbangan idea yang didakwa tersebut. Malah Perayu juga gagal mengemukakan sebarang bukti bagi menyokong dakwaan bahawa Perayu ada mengeluarkan modal perniagaan dan sumbangan memasak.

- [24] Responden juga berhujah pembahagian hasil keuntungan perniagaan harta tersebut sebanyak 25% kepada Perayu di kira dari tarikh perceraian sehingga tidak beroperasi, adalah satu tempoh yang tidak relevan dan tidak adil kerana kedua-dua pihak telah bercerai dan perniagaan tersebut hanya diusahakan oleh Responden sendirian selepas bercerai.
- [25] Perayu berhujah bahawa Responden dalam keterangannya di hal. 358 Rekod Rayuan ada mengakui bahawa Perayu ada membantunya dari segi moral dan sokongan. Keterangan SP 1 di hal.454 Rekod Rayuan juga ada menyatakan bahawa Perayu ada membantu di kedai makan tersebut tetapi tidak tetap.
- [26] Kami mendapati YA Hakim Bicara di dalam penghakimannya telah membuat dapatan bahawa perniagaan makanan ini secara totalnya diusahakan oleh Responden namun Mahkamah melihat ada juga Perayu menyumbang secara tidak langsung kerana resam perkahwinan pastinya ada sumbangan walaupun sedikit.
- [27] Sebelum kami mengulas lebih lanjut berkaitan sumbangan pihak-pihak, kami akan meneliti terlebih dahulu berkaitan tuntutan sebenar Perayu terhadap harta ini. Ini adalah kerana harta keempat ini adalah berkaitan dengan perniagaan yang perlu dipastikan tuntutan Perayu adakah

terhadap pemilikan syarikat perusahaan atau terhadap hasil keuntungan atau terhadap segala aset berkaitan perniagaan tersebut.

- [28] Kami merujuk kepada Tuntutan Balas Perayu di hal.29 Rekod Rayuan di mana diplidkan oleh Perayu seperti berikut; "*Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah perniagaan makanan milik Plaintiff (Responden) yang dikenali sebagai Gerai Ayam Madu Saripah beralamat di No. 7, Tingkat Bawah Pusat Daerah, Jalan Cenderawasih 6/7, Seksyen 6 40000 Shah Alam sebagai harta sepencarian*". Perayu di dalam keterangannya di hal. 465 Rekod Rayuan telah menjelaskan seperti berikut "*Saya memohon Mahkamah mengisytiharkan bahawa saya berhak dan layak sebanyak 50% ke atas keuntungan perniagaan makanan tersebut*".
- [29] Kami menyimpulkan bahawa tuntutan Perayu adalah untuk mendapatkan 50% daripada keuntungan perniagaan dan bukannya terhadap pemilikan syer (jika ada) dan juga pemilikan aset-aset berkaitan perniagaan tersebut. Kami telah meneliti keterangan Perayu dan kami tidak mendapati tiada sebarang keterangan telah diberikan oleh Perayu berkaitan status keuntungan, penyata akaun dan lain-lain perkara berkaitan perniagaan tersebut.
- [30] Kami juga mendapati bahawa keterangan Perayu telah tidak disokong oleh mana-mana saksi manakala Responden pula secara konsisten melalui pliding dan keterangannya menafikan sumbangan langsung Perayu. Keterangan yang diberikan oleh Perayu tanpa sokongan saksi dan dokumen hanya bersifat dakwaan semata-mata dan ianya sama sekali tidak boleh membuktikan sesuatu fakta kecuali ianya diakui oleh Responden sesuai dengan sekyen 45 EKMSS 2003.
- [31] Berkaitan sumbangan tidak langsung Perayu pula, suka kami menarik perhatian pihak-pihak agar dapat membezakan antara sumbangan dan

tanggungjawab, dalam konteks ini Perayu sebagai seorang suami. Sekalipun ianya dapat dibuktikan, membuat kerja-kerja dalam rumahtangga seperti menjaga anak dan menguruskan rumah adalah satu kewajipan seorang suami dan bukannya sumbangan.

- [32] Pada hemat kami, dapatan YA Hakim Bicara bahawa akan wujudnya sumbangan dalam memperolehi harta berasaskan '*resam perkahwinan mesti ada sumbangan walaupun sedikit*' adalah satu bentuk anggapan yang terpesong dari prinsip pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Hukum Syarak dan Undang-undang. Sedangkan dalam perbicaraan, tiada satu faktapun telah dibuktikan oleh Perayu berkaitan sumbangannya dalam memperolehi harta keempat ini. Perlakuan membayar bil-bil utiliti dan membayar saman pihak berkuasa tempatan pada pendapat kami bukanlah terjumlah kepada sumbangan dalam memperolehi sesuatu harta.
- [33] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami bersetuju dengan Responden bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan harta keempat ini adalah harta sepencarian.
- [34] Kami akhiri penghakiman ini dengan merujuk ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada

sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti kertas kausa dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10100-017-0227-2014 pada 20/3/2018 adalah dipinda ;-
- i. Perintah di perenggan (i) : Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah yang beralamat di No. 38, Jalan Gunung Nuang, Bukit Bandaraya adalah merupakan harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dan memerintahkan rumah tersebut dibahagikan sebanyak 1/3 kepada Plaintiff(Responden) dan 2/3 kepada Defendan(Perayu) mengikut nilai semasa bercerai pada 26/9/2013 setelah ditolak segala hutang.
- ii. Perintah di perenggan (ii) berkaitan sebuah rumah dua tingkat (semi-D) di Bukit Bandaraya, Shah Alam adalah dikekalkan.
- iii. Perintah di perenggan (iii) berkaitan sebidang tanah di Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan adalah dibatalkan.

- iv. Perintah di perenggan (x) berkaitan sebuah perniagaan makanan yang dikenali sebagai "Gerai Ayam Madu Saripah' beralamat di No. 7, Tingkat Bawah Pusat Daerah, Jalan Cenderawasih 6/7, Seksyen 6 40000 Shah Alam adalah dibatalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



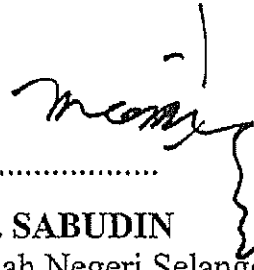
.....
1. YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. Y.A. TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. Y.A. DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Journal of Management Education